



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VARGAS
SECRETARÍA LEYADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0034449/2016 (Conc. 1305) JR-MAF-RG

DICTAMEN N° 92

BUENOS AIRES, 27 ABR 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0034449/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado "MELI PARTICIPACIONES S.L., MARKETPLACE INVESTMENTS LLC, DIEGO HERNAYES, JORGE IGNACIO DODERO Y JUAN MARTIN SOTUYO DODERO S/ NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1305)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica se produce en la República Argentina y consiste en la transferencia del total de las acciones de la sociedad MONITS S.A (en adelante "MONITS") por parte de los señores Diego HERNAYES, (en adelante también denominado "DH"), Jorge Ignacio DODERO (en adelante también denominado "JID") Y Juan Martín SOTUYO DODERO (en adelante también denominado "JMSD" y junto con DH y JID los "Vendedores") a las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. (en adelante "MELI PARTICIPACIONES") y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC (en adelante "MARKETPLACE INVESTMENTS" y en conjunto referidas como, los "Compradores").
2. La Transacción objeto de esta notificación fue instrumentada mediante una Carta Oferta, cuyo Anexo I lo constituye los "Términos y Condiciones del Contrato de Compraventa de Acciones" (en adelante, el "Acuerdo") emitida por los Vendedores, con fecha 12 de febrero de 2016, a los Compradores, y aceptada por estos últimos en la misma fecha.
3. Por medio del Acuerdo, los Vendedores transfirieron a los Compradores la totalidad de su participación en MONITS, equivalente a un 100% del capital de esa empresa. En efecto, DH transfirió su participación del 40% en MONITS, JID transfirió su participación del 40% en MONITS S.A., y JMSD transfirió su participación de 20% en MONITS S.A.
4. Como consecuencia de la Transacción, los Compradores pasan a ser titulares del 100% del capital accionario de MONITS, adquiriendo MELI PARTICIPACIONES el 95% del



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA FLORES VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

capital social de MONITS y MARKETPLACE INVESTMENTS el 5% restante.

5. El cierre de la operación tuvo lugar el 12 de febrero de 2016, conforme consta en la carta de aceptación suscripta por los apoderados de MELI PARTICIPACIONES y MARKETPLACE INVESTMENTS, obrante a fs. 329/331 del expediente.
6. La operación se notificó el segundo día hábil posterior al indicado como cierre.

1.2. La actividad de las partes

1.2.1. La empresa compradora

7. MELI PARTICIPACIONES es una sociedad extranjera, constituida conforme las leyes de España, inscrita en los términos del Artículo 123 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. El principal accionista de MELI PARTICIPACIONES es la sociedad MERCADOLIBRE INC., quien posee una participación del 96,99% en el capital social.
8. MERCADOLIBRE INC. es una sociedad constituida en los Estados Unidos que realiza oferta pública de sus acciones en el NASDAQ.
9. MARKETPLACE INVESTMENTS es una sociedad extranjera inscrita en los términos del Artículo 123 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en la Inspección General de Justicia. El único accionista de MARKETPLACE INVESTMENTS es MELI PARTICIPACIONES con el 100% de participación en el capital social.
10. Las Compradoras poseen participación en las siguientes sociedades:
11. MERCADOLIBRE S.R.L. (en adelante "MERCADO LIBRE"), es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina que ofrece a sus usuarios un ecosistema de soluciones tecnológicas para el comercio electrónico, a través de una amplia gama de servicios. Sus accionistas son: MELI PARTICIPACIONES con una participación del 95% y MARKETPLACE INVESTMEN con el 5% restante.
12. NEOSUR S.A. (en adelante "NEOSUR") es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina, dedicada principalmente al desarrollo de software exclusivamente para uso interno de MERCADO LIBRE. NEOSUR no opera en el mercado comercializando servicios de desarrollo de software. Sus accionistas son: MERCADO LIBRE con una participación del 95% y MARKETPLACE INVESTMEN con el 5% restante.
13. BUSINESS VISION S.A (en adelante "BUSINESS VISION") es una sociedad organizada



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

y existente bajo las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad es brindar servicios de desarrollo de software de alta calidad y consultoría en informática. Sus accionistas son: MELI PARTICIPACIONES con una participación del 95% y MARKETPLACE INVESTMEN con el 5% restante.

I.2.2. Las vendedoras

14. Diego HERNAYES, es una persona física de nacionalidad argentina, siendo su CUIT: 20-26168372-6.
15. Jorge Ignacio DODERO, es una persona física de nacionalidad argentina, siendo su CUIT: 20-27285361-5.
16. Juan Martín SOTUYO DODERO es una persona física de nacionalidad argentina, siendo su CUIT: 20-32593005-6.

I.2.3. El Objeto

17. MONITS es una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad es brindar servicios de desarrollo de software para dispositivos móviles y consultoría de software. Sus accionistas previo a la presente operación era: DH, con una participación del 40% y JMDS con una participación del 20%.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

18. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
19. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
20. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERBA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

III. EL PROCEDIMIENTO

21. El día 16 de febrero de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 de notificaciones.
22. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 28 de abril de 2016 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoseles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 27 de abril de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 28 de abril de 2016.
23. Finalmente, con fecha 15 de marzo de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA.

IV.1. Naturaleza de la operación

24. La presente operación consiste en la transferencia del total de las acciones de MONITS a MELI PARTICIPACIONES y MARKETPLACE INVESTMENTS. Como consecuencia de la transacción, los compradores pasaron a ser titulares del 100% del capital accionario de MONITS, adquiriendo MELI PARTICIPACIONES el 95% del capital social de MONITS y MARKETPLACE INVESTMENTS el 5% restante.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas involucradas (compradora, objeto) en Argentina.

	Empresa	Actividades en Argentina
Grupo comprador	MERCADO LIBRE	Servicios de comercio electrónico
	NEOSUR	Desarrollo de software exclusivamente para uso interno de Mercado Libre
	BUSINESS VISION	Desarrollo de software de alta calidad y consultoría en informática
Objeto	MONITS	Desarrollo de software y consultoría en informática

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

25. Como se observa en la Tabla N°1 el grupo comprador y la empresa objeto se superponen en las actividades de desarrollo de software y consultoría en informática. Por otro lado, la



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAT...
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

actividad de comercio electrónico desarrollada por MERCADO LIBRE requiere de servicios como los brindados por la empresa objeto, por consiguiente, se evidencia una relación vertical entre el mercado "aguas arriba" de desarrollo de software y el mercado "aguas abajo" de comercio electrónico.

26. Las actividades de desarrollo de software y consultoría en informática se engloban dentro del sector de software y servicios informáticos (SSI) que en Argentina está compuesto por un entramado de 4228 firmas¹ donde se combinan compañías multinacionales consolidadas con una creciente y activa red de pequeñas y medianas empresas locales altamente innovadoras.
27. Estas actividades, a su vez, se enmarcan en un mercado más amplio que es el de las TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), las cuales también han experimentado un crecimiento sostenido en el país a lo largo de la última década. En las TICs, además de SSI, se incluyen el hardware, los insumos informáticos y las telecomunicaciones. En el marco del presente expediente, analizaremos al sector SSI dado que es el mercado más acotado para el cual existe información cuantitativa.
28. Desde el punto de vista geográfico las partes informan que no existen limitaciones de tipo geográfico para la comercialización de los servicios de SSI dadas las nuevas tecnologías y la facilidad de brindar servicios a distancia, que más allá de poder cubrir el territorio completo de la República, sus límites trascienden el mercado local y puede considerarse que se trata de un mercado global². En concordancia con lo expresado, es importante destacar que el 30% de la facturación del sector en Argentina proviene de ventas realizadas en el exterior, magnitud que evidencia la posibilidad de sustitución de los mencionados servicios entre países.
29. No obstante, si se restringe el análisis al ámbito nacional dentro del sector de Software y Servicios Informáticos, la participación conjunta de las empresas involucradas para los últimos 3 años fue inferior al 0,5%³. La empresa objeto de la presente transacción,

¹ Información originada en el "Reporte anual sobre el sector de software y servicios informáticos de la República Argentina" llevado a cabo por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina -CESSI- presentado por las partes en el marco del presente expediente.

² Ver foja 11 del presente expediente.

³ Nótese que aún esta insignificante participación sobreestima los efectos horizontales de la operación por cuanto NEOSUR no es un oferente efectivo de desarrollo y consultoría de software atento a que toda su actividad se dedica a la provisión de estos servicios a MERCADOLIBRE, empresa del mismo grupo adquirente.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MONITS, con una facturación en el año 2015 de \$13.077.272 tuvo una cuota de mercado de 0,04% por lo que el efecto horizontal es insignificante⁴.

30. Por su parte el efecto vertical que surge de que MERCADO LIBRE utiliza los servicios de MONITS para desarrollar su actividad de comercio electrónico no amerita mayor análisis por cuanto desde este punto de vista el único cambio que genera la presente operación es el ínfimo efecto horizontal expuesto en el mercado aguas arriba de SSI.
31. Analizada la operación no se encontraron elementos que indiquen que la misma permita disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

IV.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

32. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula en el Acuerdo de fecha 12 de febrero de 2016, identificada como "Artículo 6. Prohibición de contratar personal. Prohibición de Competencia."
33. En lo que refiere al primer aspecto, es decir a la prohibición de contratar personal, dirigida a los vendedores, con respecto a aquellos empleados clave de MONITS que, a partir de la operación serán empleados de la Compradora. El plazo previsto para dicha prohibición es de 5 (cinco) años computados a partir de la fecha de cierre y/o de 3 (tres) años computados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral entre el respectivo vendedor o el obligado que se trate, con la compradora.
34. Respecto de la prohibición de competencia, la misma prevé una prohibición sobre aquellas actividades comerciales de los diversos servicios de soluciones tecnológicas para comercio electrónico que brindan las Compradoras y sus subsidiarias. La cláusula se dirige a los vendedores "que estén en relación de dependencia laboral" con las Compradoras o sus subsidiarias y su plazo de vigencia está previsto por tres años a partir de la fecha de cierre o dos años computados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral entre los Vendedores y las Compradoras o sus subsidiarias.
35. Debe aclararse que, de acuerdo a lo informado por las partes, más allá de la operación notificada, los vendedores de las acciones de MONITS resultan ser personas físicas que

⁴ Por su parte, BUSINESS VISION y NEOSUR, las empresas del grupo comprador, alcanzaron en el año 2015, cuotas de mercado de 0,17% (\$57.288.500) y 0,22% (\$73.192.294) respectivamente.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

en la misma fecha de la operación celebraron contratos de trabajo con la Compradora, razón por la cual el Acuerdo contiene en su articulado algunas provisiones que exceden las condiciones propias de una transferencia accionaria mediante la incorporación de estipulaciones que resultan atinentes a dicha relación laboral. Lo cual explica porque el objeto de la cláusula de no competencia excede la actividad desarrollada por la empresa MONITS, objeto de la presente operación.

36. En este sentido, cabe mencionar que toda relación laboral genera para ambas partes un complejo de derechos y deberes, algunos de ellos dirigidos a posibilitar y lograr la finalidad objetiva del contrato. Se encuadran en el concepto genérico de la colaboración entre las partes del contrato, pero en el contrato de trabajo, estos deberes asumen una importancia y calidad especial, pues el elemento personal en la posición del trabajador, es acentuado y característico en este contrato. La doctrina ha denominado a estos deberes "deberes de conducta". En la posición del trabajador se señala al deber de fidelidad como una manifestación particularmente significativa de un deber de conducta del trabajador. Vinculada especialmente a este deber se dispone la obligación de no concurrencia que prohíbe al trabajador competir con el empleador, salvo su autorización. La norma establece que "El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste" (LCT, Artículo 88).
37. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
38. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ HERRERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

39. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2⁵.
40. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.
41. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas).
42. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
43. En relación a la no concurrencia, se discute si es posible aceptar cláusulas de interdicción para después de disuelto el vínculo. La doctrina mayoritaria considera que las cláusulas de interdicción de competencia serán válidas en aquellos casos en que realmente hay negociación indebida y no simples actividades semejantes y se funden en razones verdaderamente justificadas (la relación del trabajador con la clientela de la empresa, sus conocimientos técnicos especializados, etcétera). Dado que dichas cláusulas de interdicción importan una limitación a la libertad de trabajo, las mismas están subordinadas a las reglas del derecho común, y en cuanto a su interpretación, a los principios del derecho de trabajo, por lo que no deben extenderse más allá de lo que fuera necesario para proteger los intereses del antiguo empleador.⁶
44. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.

⁵ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".

⁶ ROBERTO TORRES, "Aspectos referidos a los deberes de fidelidad y de no concurrencia". 1995, REVISTA DERECHO DEL TRABAJO pág. 1598, LA LEY S.A.E. e I., Id SAIJ: DACA960137



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YARZA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

45. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas. en este caso en particular, tal como se analizará más adelante, y teniendo en cuenta la relación laboral que nace a raíz de la operación notificada, la restricción prevista es más amplia, atento a que el deber de no concurrencia de un empleado comprende todas las actividades desarrolladas por la empresa empleadora.
46. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.
47. En tal sentido, el punto 6.2.1 del Contrato de Compraventa de Acciones establece una cláusula de no competencia que por su alcance resultaría más propia de los contratos de trabajo que celebraron cada uno de los vendedores que del contrato de transferencia accionaria. Sin perjuicio de ello, el hecho de que coincidieran exactamente los vendedores de las acciones con las personas físicas con las que MONITS (una vez incorporada al grupo comprador) celebró contratos de trabajo, hizo que en los hechos no tenga mucha relevancia la ubicación de la cláusula ya que los sujetos obligados y la obligación sería idéntica, sólo que diverso el instrumento de incorporación, conforme la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes en la operación que para el caso, resultan ser las mismas que celebran un contrato de trabajo.
48. Así, las personas físicas que resultan vendedores luego de celebrada la operación, logran acceso a información privilegiada perteneciente al grupo comprador, en su carácter de empleados de una compañía integrante de dicho grupo.
49. Tratándose de información confidencial y propietaria sobre los negocios de las empresas del grupo Mercado Libre, el aprovechamiento de dicha información por parte de los vendedores en conflicto de interés con las empresas del grupo podría resultar claramente dañoso para tales empresas. Tal es la razón de la incorporación de la mencionada cláusula.
50. Si bien en tal sentido la cláusula de no competencia excede los límites del objeto de la sociedad target, su incorporación no es restrictiva de la competencia con un pretendido efecto de eliminar un potencial entrante al mercado, sino tiene el sentido y efecto de proteger el valor de las empresas del grupo comprador en tanto no se utilicen contra de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Bra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

sus intereses información privilegiada del negocio, adquirida durante la vigencia de la relación laboral y que forma parte del patrimonio de las empresas del grupo.

51. Es por ello que la cláusula de no competencia comprende actividades y/o servicios que no realiza la empresa objeto de la transferencia accionaria.
52. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.
53. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V. CONCLUSIONES

54. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
55. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la transferencia del total de las acciones de la sociedad MONITS S.A por parte de los señores DIEGO HERNAYES, JORGE IGNACIO DODERO Y JUAN MARTÍN SOTUYO DODERO a las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
56. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0034449/2016 CONC.1305

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.02 11:16:43 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.02 11:16:43 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0034449/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1305)

VISTO el Expediente N° S01:0034449/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica el día 19 de febrero de 2016, consiste en la transferencia del total de las acciones de la firma MONITS S.A. por parte de los señores Don Diego HERNAYES (M.I. 26.168.372), Don Jorge Ignacio DODERO (M.I. 27.285.361) y Don Juan Martín SOTUYO DODERO (M.I. 32.593.005) a las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC.

Que la transacción objeto de esta notificación fue instrumentada mediante una Carta Oferta, cuyo Anexo I lo constituye los “Términos y Condiciones del Contrato de Compraventa de Acciones” emitida por los señores Don Diego HERNAYES, Don Jorge Ignacio DODERO y Don Juan Martín SOTUYO DODERO, con fecha 12 de febrero de 2016, a las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC. y aceptada por estas últimas en la misma fecha.

Que como consecuencia de la transacción, las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC. pasan a ser titulares del CIENTO POR CIENTO (100%) del capital accionario de la firma MONITS S.A., adquiriendo la firma MELI PARTICIPACIONES S.L. el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) del capital social de la firma MONITS S.A. y la firma MARKETPLACE INVESTMENTS LLC el CINCO POR CIENTO (5 %) restante.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 12 de febrero de 2016, conforme consta en la carta de aceptación suscripta por los apoderados de las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en el término del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 97 de fecha 27 de abril de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación de concentración económica consistente en la transferencia del total de las acciones de la firma MONITS S.A por parte de los señores Don DIEGO HERNAYES, Don JORGE IGNACIO DODERO Y Don JUAN MARTÍN SOTUYO DODERO a las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución, con excepción de la fecha de cierre consignada en el acápite 21 del mismo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Autorízase la operación de concentración económica consistente en la transferencia del total de las acciones de la firma MONITS S.A por parte de los señores Don Diego HERNAYES (M.I. 26.168.372), Don Jorge Ignacio DODERO (M.I. 27.285.361) y Don Juan Martín SOTUYO DODERO (M.I. 32.593.005) a las firmas MELI PARTICIPACIONES S.L. y MARKETPLACE INVESTMENTS LLC., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 97 de fecha 27 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-07744276-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.05.23 19:35:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.23 19:35:19 -03'00'